

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5523/2537	อัยการ สำนักงาน อัยการ สูงสุด	โจทก์
	นาย บัญชา จรีอภาภรณ์	จำเลย
	ผู้ประกัน	จำเลย
	นาง นา รี อนุรักษ กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 11

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 เมื่อศาลมีคำสั่ง บังคับตามสัญญาประกันแล้ว ถ้าผู้ประกันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ตามพระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 11(8)บัญญัติให้พนักงานอัยการมีอำนาจและ หน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญา และตามมาตรา 4 ให้คำจำกัด ความของคำว่าดำเนินคดีว่าหมายถึงการดำเนินการไปตามอำนาจและหน้าที่ในทาง อรรถคดีของทางพนักงานอัยการ ดังนั้น เมื่อมีการผิดสัญญาประกันจำเลยเกิดขึ้น พนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายความของแผ่นดินเป็นผู้ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไป ตามสัญญา ซึ่งหมายถึงการขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีการนำยึดและจัดการอื่นใด ในทางอรรถคดีเพื่อเป็นผลให้ได้เงินค่าปรับตามคำสั่งศาล หาใช่หน้าที่ของศาลเจ้า หน้าที่ศาลหรือนายประกันที่จะเป็นผู้นำยึดทรัพย์ที่วางประกันไม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คขณะคดีอยู่ระหว่างพิจารณานายประกันยื่นคำร้องขอ ปลดจำเลยชั่วคราวศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ติราคา ประกัน350,000 บาท ต่อมานายประกันทั้งสองไม่ส่งตัวจำเลยมาตามกำหนด ศาลชั้น ต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวหมายจับจำเลย และปรับนายประกันทั้งสองเต็มตาม สัญญาประกันนายประกันทั้งสองไม่ชำระค่าปรับ ศาลชั้นต้นมีหนังสือแจ้งให้พนักงาน อัยการดำเนินการบังคับคดีต่อนายประกันทั้งสองตามพระราชบัญญัติ พนักงาน อัยการ พ.ศ. 2498 พนักงานอัยการยื่นคำร้องลงวันที่ 27 สิงหาคม 2536 ขอให้ศาล ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 1782 และ 2644ซึ่งนายประกันทั้งสองนำมาวางประกันออกขายทอดตลาด กับขอให้ศาลออก หมายเรียกนายประกันทั้งสองมาสอบถามและไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวว่า มีอยู่ จริงหรือไม่อยู่ ณ ที่ใด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 277 และ ให้นายประกันทั้งสองเป็นผู้นำยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันว่า หลักทรัพย์อยู่นอกเขตศาลต้องให้ศาลที่มี อำนาจดำเนินการให้ และออกหมายบังคับคดีลงวันที่ 31 สิงหาคม 2536 ตั้งเจ้า พนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สิน ของนายประกันตามสัญญาประกันโดยให้พนักงานอัยการเป็นผู้นำเจ้าพนักงานบังคับ คดีไปทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายประกันทั้งสองเพื่อชำระหนี้ค่าปรับตาม สัญญาประกันต่อศาล

พนักงานอัยการอุทธรณ์ว่า อำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีของพนักงานอัยการ ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498มาตรา 11(8) หมายถึงการร้องขอให้ ศาลออกหมายบังคับคดีเท่านั้นการนำยึดทรัพย์มิใช่การดำเนินคดีจึงเป็นหน้าที่ของ นายประกันทั้งสองต้องเป็นผู้นำยึดทรัพย์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

พนักงานอัยการฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของพนักงานอัยการว่า เมื่อนายประกันทั้งสองผิดสัญญาประกันที่ทำได้ต่อศาลเป็นหน้าที่ของนายประกันทั้งสองที่จะเป็นผู้นำยึดทรัพย์ที่วางประกันหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 เมื่อศาลมีคำสั่งบังคับตามสัญญาประกันแล้ว ถ้าผู้ประกันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 11(8)บัญญัติไว้ว่า "ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลยตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น" และตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ให้คำจำกัดความของคำว่า "ดำเนินคดี" ไว้ว่า หมายถึงการดำเนินการไปตามอำนาจและหน้าที่ในทางอรรถคดีของทางพนักงานอัยการ ตามกฎหมายดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า เมื่อมีการผิดสัญญาประกันจำเลยเกิดขึ้นพนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายความของแผ่นดินเป็นผู้ดำเนินคดี หาใช่หน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลหรือนายประกันที่จะเป็นผู้นำยึดทรัพย์ที่วางประกันไม่หน้าที่ในทางอรรถคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอย่างไร ปรากฏอยู่ในมาตรา 11(8) นั้นเองว่า ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น ซึ่งหมายถึงการขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีการนำยึดและจัดการอื่นใดในทางอรรถคดี เพื่อเป็นผลให้ได้เงินค่าปรับตามคำสั่งศาล ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คำสั่งศาลชั้นต้นในหมายบังคับคดีที่ให้พนักงานอัยการเป็นผู้มีหน้าที่วางประกันนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ